



Copia

CITTÀ DI SQUILLACE

- PROVINCIA DI CATANZARO -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 16 Registro delle Delibere
del 31/01/2025

OGGETTO

Atto di indirizzo per l'espletamento di procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione d'uso di suoli pubblici per l'installazione di chioschi.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000

Settore Tecnico

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile di Settore
Arch. Antonio Macaluso

Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile di Settore

L'anno 2025 del giorno 31 mese di gennaio alle ore 15:30 nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	Zofrea	Vincenzo	Sindaco	☒ SI ☐ No
2	Cristofaro	Tommaso	Vicesindaco	☒ SI ☐ No
3	Bertolotti	Gerardo	Assessore	☒ SI ☐ No
4	Caristo	Francesca	Assessore	☒ SI ☐ No
5	Mellace	Natascia	Assessore	☒ SI ☐ No

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci.

Il Sindaco Rag. Vincenzo Zofrea – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n° 05 del 23.01.2007 ad oggetto “*Ricognizione e individuazione aree fuori mercato da destinare all’attività di vendita e/o somministrazione di alimenti/bevande. Criteri e direttive*” questo Ente ha deciso di individuare delle aree del centro abitato da destinare al commercio e/o alla somministrazione di alimenti/bevande con l’installazione di chioschi o strutture similari;

Richiamati i successivi atti di Giunta Comunale ad oggetto “*Concessione suolo pubblico - direttive relative alle condizioni necessarie per il rinnovo*”;

Considerato che dette concessioni di suolo pubblico sono oggi da ritenersi scadute;

Ritenuto, pertanto, procedere all’indizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione d’uso di suoli pubblici per l’installazione di chioschi da destinare all’attività di vendita e/o somministrazione di alimenti/bevande;

Dato atto, per quanto sopra, di dare apposito atto di indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico dell’Ente per l’espletamento di una procedura pubblica ai fini dell’affidamento in concessione d’uso di suoli pubblici per l’installazione di chioschi da destinare all’attività di vendita e/o somministrazione di alimenti/bevande;

Ritenuto, altresì, di indicare - al fine di avviare l’iter amministrativo necessario - le aree dove ubicare i chioschi come individuati nell’allegata planimetria e di seguito specificati:

1. Chiosco per l’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande:
C01 - in via Santa Chiara;
2. Chiosco per l’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande:
C02 - in via Lungomare Ulisse;

Evidenziato che detta attività di somministrazione è strettamente vincolata alla disponibilità delle aree pubbliche in oggetto e, pertanto, se per qualsivoglia motivo, detta disponibilità dovesse venire a mancare, l’attività dovrà immediatamente cessare senza che questo comporti il pagamento di indennità, ristori, indennizzi o rimborsi di alcun tipo compresa l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, con ripristino dei luoghi come in origine;

Dato atto che l’avviso pubblico in argomento dovrà essere approvato con successivo ed apposito atto e pubblicato nei termini di legge, a cura dei competenti Settori;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista la Legge 24 febbraio 1992 n° 225 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 24 febbraio 2023, n. 9 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri dei competenti uffici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs.267/2000;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. **di prendere atto** e di considerare tutto quanto sopra espresso parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima;
2. **di esprimere** atto di indirizzo, al Responsabile del Settore Tecnico dell’Ente, per l’espletamento di una procedura pubblica ai fini dell’affidamento in concessione d’uso di suoli pubblici per l’installazione di chioschi da destinare all’attività di vendita e/o somministrazione di alimenti/bevande;
3. **di indicare** - al fine di avviare l’iter amministrativo necessario - le aree dove ubicare i chioschi come individuati nell’allegata planimetria e di seguito specificati:
 1. Chiosco per l’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande:
C01 - in via Santa Chiara;
 2. Chiosco per l’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande:
C02 - in via Lungomare Ulisse;
4. **di esplicitare** i seguenti indirizzi:
 - a) realizzazione del chiosco a spese dell’aggiudicatario. Assunzione di tutte le spese per la realizzazione e attivazione delle reti idriche e fognarie, elettriche e di illuminazione e di quanto necessario per l’utilizzo

- del chiosco. Sono altresì a carico del concessionario tutte le spese per le utenze acqua, energia elettrica, gas, etc.;
- b) manutenzione ordinaria e straordinaria del chiosco e della relativa area di pertinenza, che dovranno essere mantenute in ordine ed in buono stato di conservazione in ogni loro parte, in modo da assicurare e sviluppare il rispetto dei parametri estetici ed ambientali e del decoro urbano;
 - c) la concessione d'uso di suoli pubblici per l'installazione di chioschi avrà durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, rinnovabili una sola volta per un ulteriore periodo di pari durata, specificando che alla scadenza della concessione il sito dovrà essere riconsegnato come in origine
 - d) acquisizione a cura dell'aggiudicatario delle necessarie autorizzazioni, certificazioni, etc. per l'attivazione del pubblico esercizio previsto all'interno del chiosco, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - e) esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle norme vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, nonché nel rispetto della vigente normativa igienico sanitaria, edilizia e di sicurezza;
 - f) destinazione del chiosco e dell'area da occupare esclusivamente all'attività di vendita con somministrazione di alimenti e bevande, essendo a conoscenza del concessionario che qualunque altro utilizzo comporterà l'immediata revoca della concessione;
 - g) pagamento a cura del concessionario della tassa di occupazione di suolo pubblico secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Successivamente ad unanimità di voti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Rag. Vincenzo Zofrea

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Addì _____



Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n.267/2000:

☒ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)

☐ Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data _____



Ufficio di Segreteria

È copia conforme all'originale



Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci